

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2078/2532

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด

ขอนแก่น (อำเภอพล

โจทก์

นายวันชัย พลโยธา

จำเลย

นายวันชัย พลโยธา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ฯลฯประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
91,371 ฯลฯ เรียงกระทงลงโทษฐานมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต จำคุก 1 ปี ฐานพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดย
ไม่ได้รับใบอนุญาตและไม่ใช้กระสุนและเป็นและเร่งด่วนและไม่ได้รับการยกเว้นตาม
กฎหมายจำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้
กึ่งหนึ่งคงจำคุก 9 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในความ
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ
พ.ศ. 2490 มาตรา 7 ประกอบด้วยมาตรา 72วรรคหนึ่ง ที่แก้ไขแล้วกระทงหนึ่ง และ
มีความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน

ติดตัวตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคสองประกอบ
ด้วยมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง ที่แก้ไขแล้วอีกกระทงหนึ่ง นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 19,18)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน
100,000 บาท (อันดับ 6)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มี
เหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มี
เหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เรียร ฆ้องทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น